

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (ATA 122)

3. Ders

EĞİTİM VE HUKUK DEVRİMİ

“Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı anam ve babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem ilâhilerle mektebe başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Rûsûmat’ta memur olan babam, o zaman yeni açılan Şemsi Efendi’nin mektebine devam etmeme ve yeni usûl üzerine okumama taraftardı. Nihayet babam işi mahirane surette hâlletti: Evvelâ merasim-i mütaade (geleneksel tören) ile mahalle mektebine başladım. Bu suretle annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden çıktım, Şemsi Efendi’nin mektebine kaydedildim...”

Atatürk

EĞİTİM DEVRİMİ

Eğitim, kişinin yeteneklerinin kendi ihtiyaçlarına ve toplumun amaçlarına göre geliştirilmesini sağlayan öğrenme işi ve bu işin nasıl yapılacağı üzerindeki yöntem ve uygulamaların tümüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitimin hedefi toplumun manevi değerlerine saygılı, pozitif bilimin ışığında geleceğe hazırlıklı insan gücü yetiştirmek olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nden toplumun %10'unun dahi okur yazar olmadığı bir eğitim mirası devraldı.

EĞİTİM DEVRİMİ

Osmanlı Devleti, eğitim alanında çalışmalarına oldukça geç başlamış, halkın eğitimi ile doğrudan ilgilenmemiştir. Cumhuriyet'ten önce ilköğretimdeki okullaşma oranı %20 civarındaydı ve durum ortaöğretimde daha kötüydü. Osmanlıdan Cumhuriyete geçerken 12 milyon civarında olan ülke nüfusunun sahip olduğu eğitim ve öğretim imkânları oldukça yetersizdi. Bu dönemde 4.894 ilkokulda 10.238 öğretmen 341.941 öğrenci, 72 ortaokulda 796 öğretmen 5.905 öğrenci, 23 lisede 513 öğretmen, 1.241 öğrenci, 64 meslek okulunda 583 öğretmen 6.547 öğrenci bulunuyordu.

19. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Türk halkı için, son iki yüzyıl içinde cereyan eden yenileşme hareketleri kalkınma ve modernleşmeyi sağlamaya yönelik atılmış önemli adımlar olmuşsa da köklü devrimler genç Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk döneminde gerçekleşmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim-öğretim birleştirilerek, tek disiplin altında milli bir eğitimle modern ve kalkınmış bir toplum yaratma yolunda ilk adım atılmıştır.

19. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Yeni kurulan devlet, Osmanlı Devleti'nden üç merkezli bir eğitim sistemi devralmıştı. Eğitim kurumları da bu üç merkeze bağlıydı. Bunlardan birincisi, Maarif Nezareti'ne bağlı iptidâî, rüşdîye, idadî ve sultanîlerdi. Bu okullarda modern ve yarı laik bir sistem uygulanıyordu. İkincisi Evkaf Nezareti'ne bağlı sıbyân (mahalle) mektepleri ve medreseler; üçüncüsü ise elçiliklere bağlı azınlık ve misyoner okulları idi. Bu durum şu sakıncaları ortaya çıkarmaktaydı. Devlette üç farklı görüşle yetişen genç nesil var oluyor, istenilen ilerlemenin sağlanması güçleşiyordu.

19. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Eğitimin ilk kademesini oluşturan Sıbyan Mektepleri'ni bitirenler isterlerse medreseye gidebilirlerdi. Bu hak yalnızca erkeklere tanınmıştı. 19. yüzyılın sonlarına kadar kızlara herhangi bir düzeyde eğitim imkânı sunulmamıştır. Medreselerde ortaokul, lise ve üniversite eğitimini karşılayan olanaklar yalnızca erkeklerle sınırlı tutulmuştur. Bu eğitim kurumları vakıflar tarafından açılırdı ve idaresi de tümüyle vakıflara aitti. Osmanlı'da devletin doğrudan doğruya kurup yönettiği eğitim kurumu, devlet adamı yetiştiren "Enderun Mektepleri" olmuştur.

19. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİMİZ

19. yüzyılda II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde birtakım yenilikler yapılmışsa da eğitimin yaygınlaşması yolunda çok önemli adımlar atılamamıştır. Bu dönem yeni eğitim kurumlarının açılması için maddi imkânlar yaratılmamış ve eğitim işi yine vakıflara bırakılmıştır. Mektepli ve medreseli olmak üzere, bir kesim yeniliklere açık, diğer bir kesim ise eskiye bağlı olmakla ilerlemeyi engelliyordu. Ziya Gökalp, 1917 yılında İttihat ve Terakki Fırkasının kurultayına sunduğu raporda, Osmanlı eğitim kurumlarının "kozmpolit" yapısının iyi vatandaş yetiştirmede olumsuzluk yarattığını belirterek bu durumun, ulusal içerikte bir eğitim sistemi kurulamamış olmasından kaynaklandığını ifade etmiştir.

19. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Öğretim kurumlarının birleştirilmesi ve ulusal bir eğitim sisteminin uygulanması için Gökalp'in öncülüğünü yaptığı akım, birçok eğitimci ve aydın tarafından benimsenmiş ve Mustafa Kemal Paşa uygulamaya konulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'deki eğitim sistemini inceleyip, modernleşmesi için uygun tavsiyelerde bulunmak üzere yabancı eğitim uzmanı ve bilim insanları ülkeye davet edilmiştir. 1924'te Amerikalı filozof, toplum bilimci ve eğitimci John Dewey, ilk davet edilen uzmanlardan biridir ve Türkiye'nin yeni eğitim sisteminin düzenlenmesinde etkileri olmuştur.

TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU (3 Mart 1924)

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra ilk önemli adım 3 Mart 1924 yılında "Tevhid-i Tedrisat Kanunu"nun kabulüyle atıldı. Bu kanunla tüm eğitim kurumları devlet kontrolü altına alındı ve laik eğitim sistemine geçildi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim işlerinden sorumlu tek kurum devletin kendisi haline getirildi. Bu yasanın verdiği yetki ile medreseler kapatıldı, din temeline dayanan eğitim tamamen ortadan kaldırıldı. Halkın dini işlerinde onlara yardımcı olacak kişilerin yetiştirileceği ve doğrudan doğruya devletçe açılacak okullar dışında dini esaslara dayanan eğitim ve öğretim anlayışı tümüyle terk edildi.

TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU (3 Mart 1924)

Maarif Vekaleti yüksek din uzmanları yetiştirmek için Darülfünun'da bir ilahiyat fakültesi, imam ve hatip yetiştirmek için de 29 ayrı okul açtı. Kapatılan medreselerin öğrencileri, bulundukları yerlerdeki ilk, orta veya yüksek öğretim kurumlarına yerleştirildi. Müderrislere ise okullarda din dersi öğretmeni olarak görev alma olanağı tanındı. Şer'iyeye ve Evkaf Vekaleti bütçesinden mektep ve medreselere ayrılan para, Maarif Vekaleti bütçesine geçirildi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu yabancı okullarda da öğretim birliği ve laik eğitim ilkelerinin uygulanmasını sağladı. Cumhuriyet Hükümetleri bu okullarda din propagandası yapılmasını ve dini sembol ve resimlerin kullanılmasını yasakladı. Bu yasaklara uymayan bazı yabancı okullar kapatıldı.

TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU (3 Mart 1924)

Kullanılacak ders kitaplarında Türklük ve Türkiye aleyhinde bir ibareye yer verilmemesi zorunluluğu getirildi. Böylece Cumhuriyet rejimi, bu kurumlar üzerinde de kesin bir denetim mekanizması kuruyordu. Türkiye Cumhuriyeti, kendine Fransız laik eğitim sistemini model olarak seçti. 1926 yılında çıkarılan "Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun" ile Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun ilkeleri esas olmak üzere Türkiye'deki bütün eğitim kurumları yeni bir düzene sokuldu ve ilk ve orta öğretimin esasları belirlenerek bugünkü okul sistemimizin ana yapısı kuruldu. İlkokullar zorunlu hale getirildi. Çağdaş standartlarda öğretim yapılabilmesi için devlet her türlü yetki ve sorumlulukları üstlendi.

TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU (3 Mart 1924)

1923'te Cumhuriyet kurulurken Türkiye nüfusunun yüzde 80'i köylerde yaşıyordu. Bu köylerin yaklaşık yüzde 90'ında okul yoktu. 40 bin köyün yaklaşık 35 bininde ne okul ne de öğretmen vardı. Osmanlı'da köyler hep okulsuzdu. Okul olan köylerin bazılarında da ilköğretim 3 yıl süreliydi. Okul sayıları artırılıp, eğitim süresi uzatılmaya çalışılırken, bir yandan da öğretmen yetiştirmeye hız verildi. Atatürk döneminde Yüksek Öğretmen okulları mezunlarının artması, Avrupa'da eğitim gören öğretmenlerin istihdam edilmesiyle liselerin sayısı %300 artırıldı. 1924-1927 yılları arasında lise programlarında yer alan Arapça ve Farsça dersleri 1929-1930 öğretim yılı başında kaldırıldı. Bunların yerine Batı dilleri konuldu.

ÜNİVERSİTE REFORMU

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra 15. yüzyılda kurulan "Fatih Medreseleri" Batı tarzında üniversitelere eşdeğer olarak, 1900'de Darülfünun adıyla faaliyetine devam etti. Darülfünun, 1919 yılında yeniden yapılandırılarak Hukuk, Tıp, Edebiyat ve Fen fakültelerinden oluşan bir üniversite haline geldi.

ÜNİVERSİTE REFORMU

Darülfünun, devrimlere karşı olumsuz tutum takındığı, ciddi ve topluma yararlı bilimsel çalışmalar yapmadığı, öğretim üyeleri arasında bilimsel işbirliği yerine çekişme olduğu, öğretim üyelerinin Darülfünun dışındaki çalışmaları (işleri) yüzünden eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalarla yeterli ölçüde ilgilenememesi, öğrencilerin araştırmaya yönlendirilmemesi gibi nedenlerle, Darülfünun'da reform yapılması için incelemelerde bulunarak bir rapor hazırlamak üzere 1931 yılında İsviçre Cenevre Üniversitesi'nden Prof. Albert Malche Türkiye'ye davet edilmiştir.

ÜNİVERSİTE REFORMU

Türkiye'ye 16 Ocak 1932'de gelen Malche, önce Darülfünun'da derslere girmiş, laboratuvar ve kütüphaneleri incelemiş, hastaneleri hatta bazı liseleri ziyaret etmiş, öğrenciler ile görüşmüştür. Malche, 1 Haziran 1932'de İstanbul Darülfünun'u Hakkındaki Raporunu Millî Eğitim Bakanlığına sunmuştur. Raporda üniversitenin bilimsel yeterliliği, idari yapısı, derslerin içeriği, hocaların niteliği, kütüphane ve laboratuvarların durumu gibi pek çok konuyu ele almıştır. Raporu inceleyen Mustafa Kemal Paşa İstanbul Darülfünunu'nun yeniden yapılandırılıp çağdaş bir üniversiteye dönüştürülmesi için hemen çalışmalara başlanması talimatını vermiştir.

ÜNİVERSİTE REFORMU

Malche'nin raporu doğrultusunda 31 Temmuz 1933 yılında Darülfünun kapatılarak 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi açılmıştır. Eski öğretim elemanları büyük ölçüde tasfiye edilmiş yeni öğretim kadrosunu Avrupa'da eğitim görenler ve Alman bilim adamları oluşturmuştur. Türkiye'ye 1933-1950 yılları arasında Nazi Almanyası'ndan kaçan çok sayıda öğretim üyesi gelmiştir. Türk üniversitelerinde görev yapan bu yabancı hocaların girişimiyle tıptan mühendisliğe, tarımdan edebiyata, müzikten güzel sanatlara hemen hemen tüm dallarda öğretim geliştirilmiştir. Alman bilim adamları Türkiye'de çok sayıda akademisyenin yetişmesine katkıda bulunmuş, eserler vermiş, bugün hala okutulan ders kitaplarını yazmışlardır.

ÜNİVERSİTE REFORMU

Almanya'dan getirilen çok sayıda öğretim üyesinin de yardımıyla başarıya ulaşan bu reformla imparatorluktan miras Darülfünun çağdaş bir üniversiteye dönüştürmüştür. Mustafa Kemal Paşa, uygar ve mutlu bir toplumda üniversitelere pek çok görevler düştüğünü söyleyerek, üniversite sayısının artırılması gereğine dikkat çekmişti. Ankara'da 1925 yılında Hukuk Mektebi, 1930 yılında Ziraat Enstitüsü kurulmuştu. 1935'te Ankara'da adını Atatürk'ün verdiği Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açılmıştır.

ÜNİVERSİTE REFORMU

Atatürk 1937'de ülkedeki üniversiteleşme hareketinin yönünü şöyle belirlemişti: " Memleketi şimdilik üç büyük kültür bölgesi halinde düşünüp Batı bölgesi için İstanbul bölgesinde başlamış olan düzeltme programını daha radikal bir şekilde uygulayarak, Cumhuriyete modern bir kurum kazandırmak, merkez bölgesi için Ankara Üniversitesini az zamanda kurmak lazımdır. Doğu bölgesi için Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde her şubeden okulları ve üniversitesi ile modern bir kültür şehri yaratmak yolunda şimdiden faaliyete geçilmelidir."

Atatürk'ün vasiyeti olan Van 100. Yıl Üniversitesi ise 1982 yılında kurulabilmiştir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE



HUKUK DEVRİMİ

Haklar, hakikatler anlamına gelen hukuk, kavram olarak kanunların verdiği hakları ifade etmektedir. Hukuk aynı zamanda devletlerin birbirleri ve fertleriyle, fertlerin birbirleri ve devletle olan her türlü ilişkisini düzenleyen ve toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin eden kurallar zinciridir. Bu nedenle, hukuk kurallarının daima toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve geliştirilmesi bir gereklilik arz etmektedir. Milli Mücadelenin kazanılmasından sonra kurulan Yeni Türk Devleti, dayandığı yeni ilkeler ışığında yeni hukuk düzenini kurma çalışmalarına başladı.

LAİK HUKUK SİSTEMİNE GEÇİŞ

Devletin temel yapısını kurmaya yönelik olan devrimler ulusal egemenlik ilkesine geçişle birlikte başlamıştır. Osmanlı Devleti'nde egemenlik Osmanlı ailesine aitti. 1876 yılında Meşrutiyet ilan edilmişse de son söz Padişahındı. Egemenliğin ulusa ait olmasının gereği ilk kez Amasya Tamimi'nde yer aldı. Ulusal egemenliğe dayanan yeni Türk Devleti'nde Saltanatın varlığını sürdürmesi mümkün değildi. Bu nedenle 1 Kasım 1922'de Saltanat kaldırıldı. Yeni devletin idare şekli 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet, devletin adı da Türkiye Cumhuriyeti olarak ilan edildi.

LAİK HUKUK SİSTEMİNE GEÇİŞ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından yaklaşık bir ay önce, 27 Eylül 1923 günü Neue Freie Presse muhabirine verdiği demeçte Mustafa Kemal Paşa: “Yeni Türkiye Anayasasının ilk maddelerini size tekrar edeceğim. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yürütme kudreti, yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Meclis'te toplanmıştır. Bu iki kelimeyi bir kelimedede anlatmak mümkündür: Cumhuriyet...” diyordu. Cumhuriyet'in ilanı ile hedeflenen ulusal egemenliğe dayanan, çağdaş, ilerici ve demokratik hukuk devleti kurmak idi.

LAİK HUKUK SİSTEMİNE GEÇİŞ

Hiç kuşkusuz, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez ön koşulu laikliktir. Ulusal egemenliğe dayanan devlet "Cumhuriyet" biçimini alınca, aslında sadece bir devlet başkanı niteliği taşıyan Halife son derece gereksiz bir duruma gelmişti. 3 Mart 1924'te Halifelik kaldırıldı. 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü ile eğitim ve öğretim kurumlarının laikleştirilmesi yolunda büyük bir adım atıldı. Yine aynı tarihte Şeriye ve Evkaf Vekaletleri (Bakanlıkları) kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.

LAİK HUKUK SİSTEMİNE GEÇİŞ

Böylece 3 Mart 1924 Kanunları ile laik hukuk devletinin kurulması yolunda en önemli üç adım atılmış oluyordu. Bundan başka 1 Mart 1926'da yeni Ceza Kanunu, 3 Mart 1926'da Hakimler Kanunu, 26 Mayıs 1926'da Kara Ticaret Kanunu, 13 Mayıs 1929'da Deniz Ticaret Kanunu, 4 Ekim 1926'de Borçlar Kanunu ve 9 Haziran 1932'de İcra ve İflas Kanunu kabul edildi.

Anayasal Değişiklikler

Ulusal devlet, özgür vatandaş ve laik dünya görüşünün izlerini taşıyan 1924 Anayasası'nda laiklikle bağdaşmayan hükümler bulunmaktaydı. 1921 Anayasası'nda bulunan "Şeriat hükümlerinin yerine getirilmesi" hükmü 1924 Anayasası'nda da yer almaktaydı. Cumhuriyet'in ilan edildiği gün Anayasa'ya "Türkiye Devletinin dini İslam dinidir" hükmü eklenmişti. TBMM'de Anayasa'yla ilgili olarak hazırlanan tasarının görüşmelerinde Mahmut Esat (Bozkurt) Bey, din ile ilgili hükümlerin Anayasa metninden çıkarılmasını ve din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını önermişse de Kâzım Karabekir Paşa buna şiddetle karşı çıkmıştı. Dini hükümlerin Anayasa'da yer almasını şartların getirdiği bir zorunluluk olarak nitelendiren Mustafa Kemal Paşa, bu hükümlerin ilk fırsatta değiştirilmesi gerektiğini düşünmekteydi.

Anayasal Değişiklikler

Bu düşünceden hareketle 10 Nisan 1928'de 1924 Anayasası'nın çağdaşlık ve laiklikle bağdaşmayan bazı hükümleri değiştirildi. "Şeriat hükümlerinin yerine getirilmesi" ve "Türkiye Devleti'nin dini İslam Dinidir" hükümleri Anayasa metninden çıkarıldı. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı yeminlerinin sonundaki "Vallahi" deyimini ise "Namusum üzerine söz veriyorum." biçiminde değiştirildi.

1924 Anayasası'nda ikinci büyük değişiklik, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi amacıyla 5 Aralık 1934'te yapıldı. Bu yasayla 30 yaşını bitiren erkek ya da kadın her Türkün milletvekili seçilebilmesine olanak sağlanırken, 1924 Anayasası'nda 18 olarak belirlenmiş olan seçmen yaşı da 22'ye çıkarıldı.

Anayasal Deęişiklikler

Anayasa'da son büyük deęişiklik, 5 Şubat 1937'de "6 Ok" ile simgelenen Atatürk İlkelerinin Anayasa'ya eklenmesiyle yapıldı. Bu eklemeyele Anayasa'nın 2. maddesi "Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve Devrimcidir. Resmi dili Türkçedir. Başkenti Ankara'dır" şeklini aldı. 10 Ocak 1945 tarihinde "Teşkilat-ı Esasiye Kanunu"na "Anayasa" adı verildi. Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla dolu olan Anayasa metni de, vatandaşın kolayca anlayabilmesi için öz Türkçeye çevrildi.

Anayasal Deęişiklikler

1950 seçimleri ile iktidara gelen Demokrat Parti, 1952 yılında Fuat Köprülü'nün öncülüğünde yapılan bir çalışmayla, 1945 Anayasası metnini yeniden 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu diline döndürdü. Anayasanın adı da değiştirilerek Teşkilat-ı Esasiye Kanunu denildi. Kimi deęişikliklerle 1924'ten 1960'a kadar 36 yıl yürürlükte kalan Cumhuriyet'in ilk Anayasası, yerini 27 Mayıs hareketinden sonra düzenlenen 9 Temmuz 1961 tarihli yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na bıraktı.



Türk Medeni Kanunundaki Değişiklikler

Bir ülkede yürürlükte olan hukuka "pozitif hukuk" adı verilir. Örf, âdet, anayasa, ceza kanunlarını da kapsayan pozitif hukuka dogmatik hukuk da denilir. Yürürlükte olan hukuka yol gösteren hukuk ise, "doğal hukuk" adını alır. Doğal hukukun amacı en mükemmele ulaşabilmektir. "Özel Hukuk" ve "Kamu Hukuku" ise, hukuk biliminin iki önemli alanını oluşturur. Özel hukuk, bireyler arasındaki her türlü özel ilişkiyi düzenler. Kamu hukuku ise devlet ve birey arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Özel hukukun en önemli bölümünü, sosyal hayatın düzenlendiği "medeni hukuk" hükümleri oluşturmaktadır.

Türk Medeni Kanunundaki Değişiklikler

Osmanlı Devleti'nde medeni hukuk sistemli ve bütün yurttaşlara eşit olarak uygulanacak bir biçimde düzenlenememişti. Medeni hukuk, kişilik aile ve miras hükümleri sadece Müslüman yurttaşlara uygulanabilecek şekilde düzenlenmiş ve doğrudan İslam'ın ilk kaynaklarına bağlanmıştı. Bu nedenle değiştirilemez nitelikteydi. Medeni hukukun diğer hükümleri sayısız içtihatla dolu olduğundan, karma bir tarzda düzenlenmişti. Batıdaki uluslar, aydınlanma dönemi ile birlikte medeni hukuklarını özenle oluşturmaya başlamıştı. Avrupa, 19. ve 20. yüzyılda yapılan medeni yasalarla pek çok ülkeye örnek oldu.

Türk Medeni Kanunundaki Değişiklikler

Osmanlı Devleti'nin, bir Medeni Yasası olmamıştı. Din hükümlerine dayanan fıkıh kurallarına uygun, şeriat kurallarına dayalı bir uygulama yapılıyordu. Tanzimat'la başlayan Batılılaşma anlayışında, hukuk alanında, Batı'dan yapılan çeviriler alınarak kamu hukuku oluşturulmaya çalışıldı. Ancak özel hukuk alanında büyük bir boşluk vardı. Cevdet Paşa'nın girişimiyle Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye oluşturuldu. Maddeleri arasında uyum ve bütünlük bulunmayan mecelle, tam bir medeni yasa olmaktan çok uzaktı.

Türk Medeni Kanunundaki Değişiklikler

Mustafa Kemal Paşa, Mecelle'yi düzeltmenin mümkün olmayacağı ve yeni bir medeni yasanın hazırlanmasının çok uzun bir zaman alacağı düşüncesiyle Batı medeni kanunlarından birini aynen almak yoluyla Türk Medeni Yasasının oluşturulması yoluna gitti. İsviçre Medeni Kanunu, Batı'da en son yapılan, laik ve akılcı bir yapıya sahip, pek çok soruna pratik çözümler getiren ve yargıya geniş yetkilerin tanındığı yapısıyla Türk Medeni Kanununa model oluşturdu.

Türk Medeni Kanunundaki Değişiklikler

İsviçre Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ile beraber kabul edilerek 1926 yılı Ekim ayında yürürlüğe girdi. Türk Medeni Kanunu, bir yurttaşlar yasası olup şeriata dayalı hükümlerin kaldırılarak yerine laik bir düzenlemenin getirilmesiyle oluşturulmuştu. Böylece devletin şer'î hukukla bağları kesilerek hukuk alanında bir devrim gerçekleştirildi. Laikliği esas alan yasaya göre evlenme bir devlet işi olarak değerlendirildi ve nikahın devlet adına yetkili belediye memurlarınca kısılması zorunlu hale getirildi. İsteyenler resmi nikahtan sonra kendi inançlarına göre dinsel tören yapabilecekti. Medeni Kanun ile ailede kadının hakları ile erkeğin hakları eşit düzeye getirildi.

Kadın Hakları

Atatürk ilke ve devrimleriyle çağdaş Türk kadınının yaratılması yolunda önemli adımlar atılmıştır. Cumhuriyet döneminde başta eğitim alanında yapılan yeniliklerle kadınlara erkeklerle eşit eğitim olanakları sağlanmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında okuma yazma bilmeyen kadınların yüzdesi %90.19'dur. Atatürk: “ kadınlarımız, erkeklerden daha aydın, daha feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar...” sözleriyle devletin kız çocuklarının eğitimine verdiği önemi vurgulamıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimin merkezileşmesinden sonra kız çocuklarına ilkokul ile birlikte ortaokul, lise ve yüksek öğrenim görebilme imkânı sağlanmıştır.

Arthur George Racey tarafından 1930 yılında çizilmiş ve Kanada'da Montreal Daily Star isimli gazetede yayınlanmış bir karikatür



*“Haber bülteni
İstanbul, Türkiye - Türk tarihinde ilk
kez kadınlar bu hafta yapılacak genel
seçimler için oy kullanacak ve kamu
görevlisi seçilmeye hak kazanacak.”*

Kanada Quebec'te kadınlar, Türkiye'den
yaklaşık 10 yıl sonra, 1940 yılında oy hakkı
elde ettiler.

Kadın Hakları

1. Erkeklerin birden çok kadınla evliliği yasaklanarak tek eşlilik hükmü getirilmiştir.
2. Boşanma konusunda karar yetkisi mahkemelere verilmiştir. Boşanmada kadın, erkekle eşit haklara sahip olmuştur.
3. Evlilik işlemlerinin resmi kayıtlar dahilinde, evlendirme memurlarınca yapılması öngörülmüştür.
4. Kadının vasiliği yasal güvence altına alınmıştır. Kadın mirasta eşit haklara sahip olmuştur.
5. Kadınlara, erkeklerle aynı işlerde çalışma ve eşit ücret alma hakkı tanınmıştır.

Kadın Hakları

Türk kadını, 1930 yılında belediye seçimlerinde, 1934 yılında ise milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Bugün, Türk kadını her türlü siyasal ve sosyal haklara sahiptir ve bu hakları yasal güvence altına alınmıştır.